

1500151-83.2021.8.26.0541

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: MARCOS HIDEAKI SATO

Comarca: Santa Fé do Sul

Foro: Foro de Santa Fé do Sul

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... acerca do envolvimento do referido no furto, dentre os quais o modelo do veículo utilizado (VW Gol).

No entanto, considerando que o automóvel VW Gol possui forte apelo popular e que as câmeras não flagraram elementos individualizadores do carro utilizado no furto, é forçoso concluir que há sérias dúvidas de que o veículo empregado no furto seja o do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Fé do Sul

Foro de Santa Fé do Sul

2ª Vara

Avenida Conselheiro Antonio Prado, 1662, Santa Fe do Sul-SP - cep 15775-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500151-83.2021.8.26.0541 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500151-83.2021.8.26.0541

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOÃO BATISTA DA SILVA NETO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCOS HIDEAKI SATO

Vistos.

JOÃO BATISTA DA SILVA NETO foi denunciado como incurso no artigo 155, §1º, §4º, inciso I (rompimento de obstáculos).

Segundo a exordial acusatória, no dia 08 de janeiro de 2021, durante a madrugada, na Avenida Guanabara, 1950, na Cidade de Três Fronteiras, nesta Comarca de Santa Fé do Sul, JOÃO BATISTA DA SILVA NETO, qualificado à fl. 74, durante o repouso noturno, subtraiu, para si, mediante rompimento de obstáculo, 20 placas de captação de energia solar, avaliadas em R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais), e uma carreta pequena, pertencentes à Jefferson Macedo Lisboa.

A denúncia foi recebida no dia 30/11/2021 (fls. 103).

JOÃO BATISTA DA SILVA NETO foi citado no dia 27/04/2022 (fls. 133) e apresentou resposta à acusação às fls. 142/144.

O recebimento da denúncia foi ratificada às fls. 145/146.

Realizada audiência de instrução, a vítima e testemunha foram ouvidas. Ao final, o acusado JOÃO BATISTA DA SILVA NETO foi interrogado.

Ultrapassada a fase de diligências, manifestaram-se as partes em alegações finais. É o relatório.

Passo a fundamentar e decidir.

A materialidade do delito está comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 3/4 5/6; 60/68 e 92/93; pelo auto de exibição e apreensão (fls. 7/8), pelo laudo pericial (fls. 13/18), pelo auto de avaliação (fls. 27 e 90); pelas declarações de Jefferson Macedo Lisboa (fls. 54), bem como pela prova oral colhida em juízo.

Entretanto, os elementos de prova colhidos em audiência, por sua vez, são insuficientes para a segura atribuição da autoria delitiva ao réu.

Em solo policial, a vítima Jefferson Macedo Lisboa relatou que "(...) quero esclarecer quem em Janeiro de 2021, fui até a Delegacia de Polícia de Três Fronteiras - SP, onde registrei um boletim de ocorrência de furto, pois desconhecidos foram até um rancho da família, onde reside meu genitor e de lá subtraíram 20 placas de energia solares, dentre os equipamentos instalados. Não sei quem foi o autor e que passo, a saber, neste momento que o Setor de Investigação daquela delegacia devido o furto, tendo como investigado JOÃO BATISTA DA SILVA NETO. No rancho estava minha família, quando o investigado quebrou a cerca, adentrou na propriedade e da estrutura metálica, subtraíram as placas que estavam ali instaladas sem que ninguém percebesse. Também levaram uma carretinha de barco, onde possivelmente colocaram as placas subtraídas. A carreta foi abandonada na rodovia, pois estourou um dos pneus. Quero esclarecer que junto à carreta abandonada havia uma estrutura de transporte de vidro de uma vidraçaria que me recordo ser de Santa Fé do Sul - SP. Estou num prejuízo estimado de R\$ 40.000,00 e que as minhas placas de energia solar e os equipamento até a presente data não foram recuperados. Não conheço esse cidadão e nunca tive contato com o mesmo. No rancho foram instaladas novas placas de energia solar(...)"

Em juízo, a vítima Jefferson Macedo Lisboa declarou que, no dia seguinte ao dos fatos, foi avisado sobre o furto das placas solares; que não conhecia o réu JOÃO BATISTA; que recuperou apenas o reboque; que teve um prejuízo de R\$40.000,00; que apenas pegou as imagens; que não visualizou as imagens do circuito de segurança. Em juízo, a testemunha Sivaldo José Barbeiro declarou que as câmeras flagraram dois indivíduos; que os autores deixaram o veículo na entrada do rancho e foram ao sítio do furto a pé; que, posteriormente, utilizaram o veículo Gol para transportar as placas; que os sujeitos abandonaram o reboque e um cavalete de vidraçaria; que, durante as investigações, a equipe descobriu um furto anterior envolvendo o cavalete utilizado; que foi utilizado o mesmo modelo de veículo; que policiais ambientais visualizaram o carro estacionado próximo ao rancho; que um dos policiais ambientais acredita ter visualizado JOÃO BATISTA nas proximidades; que, na época dos fatos, JOÃO BATISTA tinha um veículo parecido; que foi expedido mandado de busca e apreensão, mas nada foi localizado; que JOÃO BATISTA é conhecido dos meios policiais pela prática do crime de furto; que não foi possível identificar JOÃO BATISTA nas imagens, apenas indícios;

O acusado JOÃO BATISTA DA SILVA NETO, perante a autoridade policial, declarou que "(...) ciente sobre os fatos tratados na Carta Precatória nº 44/2021 da Del. Pol. De Três Fronteiras tem a reatar que não teve nenhuma participação no furto de placas de energia solar naquela cidade. Não estava naquela cidade no dia do fato e, ao que se recorda, estava na cidade de Rubineia, distrito de Esmeralda. Salienta que, em data que não se recorda, mas que acredita que no começo deste ano, por volta do início do mês de janeiro, deixou o veículo Gol, na funilaria do Benvindo, da cidade de Santa Fé do Sul, permanecendo por aproximadamente uma ou duas semanas. Após pegar o veículo não emprestou para mais ninguém, sendo apenas o próprio declarante quem fazia o uso do veículo. Não sabe o que possa ter ocorrido, pois não emprestou o veículo para ninguém. De fato, o veículo utilizado para o furto é parecido com o seu, conforme imagem que lhe foi apresentada, no entanto, causou-lhe estranheza, não sabe o que ocorreu, pois ele não furtou nada (...)"

Em seu interrogatório judicial, o acusado JOÃO BATISTA DA SILVA NETO mencionou que a acusação não é verdadeira; que, no momento dos fatos, estava na cidade de Bauru/SP; que deixou seu veículo em uma oficina mecânica; que o carro utilizado era parecido com o seu; que há vários carros iguais ao seu na comunidade; que, em solo policial, achou que era o carro dele; que pagou a quantia de R\$1.500,00 pelo conserto; que deixou o carro na oficina para pintar o para-choque, polir e cristalizar; que não questionou o mecânico; que não tem nota fiscal do serviço realizado no automóvel; que não se recorda a data em que retornou à comarca. Pois bem.

Verifica-se que não há elementos indicativos concretos da autoria do réu.

Com efeito, em Juízo, o policial civil Sivaldo José Barbeiro foi taxativo ao afirmar que não foi possível identificar o acusado através das imagens captadas pelo circuito de segurança, bem como que há apenas indícios acerca do envolvimento

do referido no furto, dentre os quais o modelo do veículo utilizado (VW Gol). No entanto, considerando que o automóvel VW Gol possui forte apelo popular e que as câmeras não flagraram elementos individualizadores do carro utilizado no furto, é forçoso concluir que há sérias dúvidas de que o veículo empregado no furto seja o do denunciado.

Para além disso, nota-se que o policial ambiental Claudemir Donizete da Motta, pessoa que "acredita" ter visualizado o acusado nas proximidades do local dos fatos (fls. 61/66) , sequer foi ouvido formalmente em solo policial, ao menos no bojo do caderno inquisitorial que instruiu este feito.

Isso porque, nos autos de n. 1500065-15.2021.8.26.0541 (fls. 129), o militar chegou a ser ouvido. Naquela ocasião, além de ter pontuado que não conhece o acusado, Claudemir Donizete da Motta asseverou que não tem certeza sobre a identidade do suspeito.

Por fim, cabe ressaltar ainda que, durante busca realizada na residência do acusado, nada foi encontrado (fls. 11/12).

Portanto, inviável a condenação do réu pelo crime do qual é julgado, notadamente diante da ausência de certeza quanto à autoria delitiva.

Ante todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia, para o fim de ABSOLVER o réu JOÃO BATISTA DA SILVA NETO da imputação a ele feita com fundamento no disposto pelo artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Após o trânsito em julgado, expeça-se certidão de honorários em favor do i.

Advogado. Posteriormente, arquivem-se os autos.

Custas na forma da lei.

Registre-se. Intimem-se. Comunique-se.

P.I.

Santa Fe do Sul, 15 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA